SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RE no RECURSO ESPECIAL Nº 2181580 - SC (2024/0427613-3)

RELATOR	:	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE	:	G S DOS P
ADVOGADO	:	RICHARD MANOEL LESSA VIEIRA - SC051180
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fl. 14.194):

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDADA NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA STJ N. 1.262. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 7/STJ.
> Recurso especial parcialmente provido.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação do art. 5º, LVII, da Constituição Federal e afirma que a matéria em discussão seria dotada de repercussão geral.

Defende a aplicação do tráfico privilegiado, ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais, com destaque para a primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa.

Sustenta que os fundamentos adotados nas instâncias ordinárias e no Superior Tribunal de Justiça para afastar a minorante não teriam sido

Documento eletrônico VDA59000805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 12:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2026 11:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: 49141d56-45ff-478e-8b0a-d32e268128bd

corroborados pelas provas dos autos, notadamente porque os depoimentos policiais não afirmariam que o recorrente integraria organização criminosa.

Afirma exercer trabalho lícito e expõe que a quantidade de drogas apreendida seria ínfima, o que reforçaria o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 14.230-14.233.

É o relatório.

2. A controvérsia cinge-se à questão da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 14.198-14.202):

> O recurso merece parcial acolhimento.
> Quanto à pena-base e à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 14.112/14.116 – grifo nosso):
> [...].
> O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, ao julgar o REsp n. 2.004.445/PR (Tema STJ n. 1.262), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos:
>
> > *Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,* ***configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade****,* ***independentemente de sua natureza*** (REsp n. 2.004.455/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN de 25/9/2025 – grifo nosso).
>
> No caso, foram apreendidos 19,24 g de *crack* (fl. 14.107), pequena quantidade. Portanto, é inadmissível o aumento da pena-base com esse fundamento, ainda que o entorpecente seja de natureza altamente nociva.
> Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.911.962/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 29/11/2021; e AgRg no HC n. 727.915/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31/5/2022.
> Por outro lado, observa-se que o tráfico privilegiado não foi reconhecido com fundamentação idônea.
> A Corte de origem não aplicou o benefício por concluir que o recorrente se dedica à atividade criminosa. Tal entendimento decorre do exame conjunto das mensagens trocadas pelo recorrente e por sua namorada, indicando a prática contínua do comércio de entorpecentes, e de informações da inteligência da polícia, no sentido de que o acusado é membro da organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC).
> Constata-se, portanto, que foram declinados elementos suficientes a justificar a não incidência da minorante (dedicação a atividades criminosas depreendida de elementos concretos do caso), nos termos da jurisprudência desta Corte.
> Nesse contexto:
>
> > AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE. NEGADA INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO.

Documento eletrônico VDA59000805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 12:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2026 11:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: 49141d56-45ff-478e-8b0a-d32e268128bd

VETORIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
[...]
3. A minorante do tráfico privilegiado foi negada com fundamentação válida, com alusão à dedicação a atividades criminosas, ressaltando a prova oral colhida, segundo a qual "o amigo do acusado que foi ouvido em juízo afirmou que teria comprado droga do acusado há 3 (três) anos e, diante da existência de informações pretéritas destacadas pela agência de inteligência", além da referência a outras oportunidades nas quais teria oferecido o fornecimento de 1kg de droga a um primo e a venda de maconha e cocaína às testemunhas.
4. Regime mais gravoso devidamente justificado, ainda que não se trate de réu reincidente, haja vista a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 811.839/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 15/9/2023 - grifo nosso).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental defensivo é conhecido, porquanto tempestivo e com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, mas o pedido do Ministério Público Federal de abertura de prazo para contraminuta não é acolhido, em razão da inexistência de previsão regimental para contraminuta em agravo regimental e da já existência de contrarrazões ao recurso especial e parecer ministerial nos autos.
6. O Tribunal de Justiça estadual, ao afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, baseou-se em elementos concretos - quantidade de maconha apreendida, apreensão de rádio comunicador, quantia em dinheiro e papéis com anotações relativas ao tráfico - para concluir pela dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a condição de traficante eventual ou de pequeno traficante destinatário do benefício.
7. Os objetos e circunstâncias da prisão em flagrante, tais como rádio comunicador, dinheiro e anotações de traficância, são aptos, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
8. A pretensão defensiva de reconhecer o tráfico privilegiado demanda reexame do conjunto fático-probatório, notadamente a revaloração da quantidade de droga, dos instrumentos apreendidos e das circunstâncias da prisão, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que veda, em recurso especial, o revolvimento de fatos e provas para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias.

Documento eletrônico VDA59000805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 12:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2026 11:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: 49141d56-45ff-478e-8b0a-d32e268128bd

> 9. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas não é incompatível com a conclusão de dedicação do réu à atividade criminosa para fins de afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
> [...]
> (AgRg no REsp n. 2.229.574/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 27/4/2026 - grifo nosso).

Ademais, a desconstituição da conclusão da Corte *a quo*, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

A propósito:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. APTAS A AMPARAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR. INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
> 2. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos.
> No caso concreto, não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.
> **3. O Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado, por entender evidenciada a dedicação do Agravante às atividades criminosas, em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além do modus operandi da prática delitiva, com explícita divisão entre dois veículos, bem assim o transporte de expressiva quantidade de entorpecente, com vários envolvidos.**
> **4. Para rever tal conclusão, com o intuito de reconhecer o tráfico privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.**
> 5. Agravo regimental desprovido.
> (AgRg no AREsp n. 1.710.192/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/4/2021 - grifo nosso).

Por conseguinte, redimensiono a pena-base para **5 anos de reclusão e 500 dias-multa**. Ausentes outras causas modificativas, concretizo a pena no referido patamar.

Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao recurso especial para afastar o aumento da pena-base e fixar a pena total em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Desse modo, a matéria ventilada depende do exame do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.

Documento eletrônico VDA59000805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 12:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2026 11:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: 49141d56-45ff-478e-8b0a-d32e268128bd

Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".

Em caso semelhante, assim já decidiu o STF:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(ARE n. 1.558.257 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/10/2025, DJe de 7/10/2025.)
>
> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
> [...]
> 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
> 3. Agravo interno conhecido e não provido.
> (ARE n. 1.402.280 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/2/2023, DJe 16/2/2023.)

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 13 de agosto de 2026.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Vice-Presidente

Documento eletrônico VDA59000805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 13/08/2026 às 12:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2026 11:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: 49141d56-45ff-478e-8b0a-d32e268128bd